

RESOLUCION METROPOLITANA N° 497.10

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA - COOTRAB CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 156.10 DE 14 DE MAYO DE 2010, POR MEDIO DE LA SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAS RUTAS 1A Y 1B Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - COOASOATLAN".

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 105 de 1993 y 336 de 1996, el Decreto Reglamentario N° 170 de 05 de febrero de 2001, las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos N° 013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003, y, las conferidas por el Código Contencioso Administrativo en su artículo 69, y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, los actos de la administración pública deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, siempre que aquellos se opongan de forma manifiesta a la Constitución Política o a la ley, no estén conformes con el interés público o social, atenten contra él, o con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

Que mediante Resolución Metropolitana N° 156.10 de 14 de mayo de 2010, el Área Metropolitana de Barranquilla reestructuró el servicio de transporte público colectivo de las rutas 1A y 1B de la Cooperativa de Transportadores de Barranquilla - COOTRAB y se autorizó la prestación del servicio junto con la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla - COOASOATLAN.

Que la Resolución Metropolitana N° 156.10 de 14 de mayo de 2010 fue notificada personalmente al representante legal de la Cooperativa de Transportadores de Barranquilla - COOTRAB, el día 20 de mayo de 2010.

Que contra la Resolución Metropolitana N° 156.10 de 14 de mayo de 2010 procedía el recurso de reposición ante el Director del Área Metropolitana de Barranquilla, que debió interponerse en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, tal como lo dispone el artículo 50 y 51 del Código Contencioso Administrativo.

Que dentro de la oportunidad legal el representante legal de la Cooperativa de Transportadores de Barranquilla - COOTRAB no interpuso recurso de vía gubernativa contra la Resolución Metropolitana N° 156.10 de 14 de mayo de 2010, quedando ejecutoriada a partir del 27 de mayo de 2010.

RESOLUCION METROPOLITANA N° 497.10

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA - COOTRAB CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 156.10 DE 14 DE MAYO DE 2010, POR MEDIO DE LA SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAS RUTAS 1A Y 1B Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - COOASOATLAN".

Que el día veinte (20) de septiembre de 2010, el representante legal de la Cooperativa de Transportadores de Barranquilla - COOTRAB, presentó ante el Director del Área Metropolitana de Barranquilla, solicitud de revocatoria directa contra la Resolución Metropolitana N° 156.10 de 14 de mayo de 2010.

Que satisfechos los requisitos formales de la presente solicitud de revocatoria, procede éste despacho a su análisis de fondo:

ACTO ADMINISTRATIVO CUYA REVOCATORIA SE SOLICITA

Se solicita revocar la Resolución Metropolitana N° 156.10 de 14 de mayo de 2010, por medio de la cual se reestructura el servicio de transporte público colectivo de las rutas 1A y 1B autorizada a la Cooperativa de Transportadores de Barranquilla COOTRAB y se autoriza la prestación del servicio junto con la empresa Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla COOASOATLAN.

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA PRESENTADA POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA - COOTRAB.

Con fundamento en el numeral 3° del artículo 69 del CCA, la Cooperativa de Transportadores de Barranquilla - COOTRAB, solicita la revocatoria directa de la Resolución Metropolitana N° 156.10 de 14 de mayo de 2010 por causar un agravio injustificado a la empresa, ya que, al compartir la operación de las rutas 1A y 1B con la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla - COOASOATLAN se ocasionaría un detrimento económico para COOTRAB al no existir una movilización constante de pasajeros que permita una utilidad para la empresa.

Así mismo, la Cooperativa controvierte los fundamentos y conclusiones del estudio técnico denominado "*Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para mejorar las condiciones de operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana*" realizado por la Universidad del Norte como requisito previo para la expedición del acto impugnado, porque le resulta "increíble y hasta mágico

RESOLUCION METROPOLITANA N° 497.10

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA - COOTRAB CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 156.10 DE 14 DE MAYO DE 2010, POR MEDIO DE LA SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAS RUTAS 1A Y 1B Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - COOASOATLAN".

pensar" que ese estudio hubiera arrojado una movilidad de pasajeros superior a los cálculos de la propia empresa.

Por otro lado, se dice que con la Resolución Metropolitana N° 156.10 de 14 de mayo de 2010 se aumenta la capacidad transportadora, contrariando lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución Metropolitana N° 051 de 2010, ya que, se pasa de una capacidad transportadora de 55 a 86 vehículos.

Por último, expresa que el acto impugnado adolece de falsa motivación por contener unos fundamentos fácticos que no corresponden a la realidad al dar por cierto una demanda de pasajeros inexistente.

COMPETENCIA

Este despacho es competente para conocer la presente solicitud de revocatoria directa, acorde con lo establecido por el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.

CONSIDERACIONES DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

La revocatoria directa es un mecanismo legal que le permite a la Administración retirar su propia decisión administrativa del ordenamiento jurídico:

La revocatoria directa es una herramienta de la que pueden hacer uso tanto la Administración como el administrado, para que en sede gubernativa desaparezcan del ordenamiento jurídico aquellos actos administrativos que estén en oposición a la Constitución Política o a la ley, que no estén conformes con el interés público o social o cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. Es por tanto, un medio eficaz con el que cuentan los sujetos del procedimiento administrativo para remediar, sin acudir al aparato judicial, los yerros que puedan cometerse en el ejercicio de la Administración Pública.

Como surge de sus causales, que son taxativas, la revocatoria directa es un instrumento dado por la ley a la autoridad administrativa, con la finalidad que pueda ejercer un control de legalidad respecto de sus propios actos y como garantía de protección del orden jurídico y de los derechos de los administrados. Por lo mismo, esta figura expresa las relaciones de subordinación que existen en la organización de la administración pública y también respecto de los

RESOLUCION METROPOLITANA N° 497.10

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA - COOTRAB CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 156.10 DE 14 DE MAYO DE 2010, POR MEDIO DE LA SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAS RUTAS 1A Y 1B Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - COOASOATLAN".

destinatarios de las decisiones resultantes del ejercicio de una función pública. Es conveniente recordar que la revocatoria directa tiene como finalidad el control de legalidad del acto administrativo, lo que significa que se debe indagar si en el momento de su expedición dicho acto se encontraba acorde con la Constitución Política o la ley, conforme con el interés público y no causaba agravio antijurídico a una persona.

Sobre el particular, el Consejo de Estado¹ ha dicho que: *La noción de la Revocatoria Directa conduce a que es una modalidad de desaparición de un acto administrativo, mediante la cual la administración decide, de oficio o a petición de parte, eliminar un acto anterior. Se encuadra dentro del contexto del derecho administrativo como una forma de autocontrol, porque proviene de la misma administración como consecuencia del examen que realiza sobre sus propias decisiones, y que los motivos por los cuales la administración pueda revocar sus actos tienen consagración expresa en la ley, pues no puede dejarse a la voluntad de la administración determinar los motivos para hacerlo ya que ello atentaría gravemente contra la seguridad y estabilidad jurídicas respecto de actos que consagran derechos subjetivos en cabeza de los administrados. La revocación es una de las formas de extinción de los actos administrativos, que puede ser resumida diciendo que es la extinción de un acto de esa naturaleza dispuesta por la misma administración pública, fundándose para ello tanto en razones de oportunidad e interés público, como en razones de ilegitimidad.*

En cuanto a la procedencia y oportunidad de la revocatoria directa, los artículos 70 y 71 del Código Contencioso Administrativo previeron las siguientes pautas:

En primer término, señalan que no podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado recursos de la vía gubernativa. Lo anterior significa que existe incompatibilidad entre la procedencia de la revocatoria con el agotamiento de la vía gubernativa, por cuanto la administración ya tuvo oportunidad de enmendar los posibles yerros de su actuación mediante los recursos. Y, en segundo lugar, dichas normas prevén que la revocatoria podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aún cuando se haya acudido a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, siempre que en este caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda. Las solicitudes de revocación directa de los actos administrativos, bien sean de contenido general o particular y concreto deberán resolverse dentro del término de tres (3) meses siguientes a la fecha de su presentación.

En el presente caso se dan los presupuestos sustanciales para que la Administración pueda pronunciarse de fondo sobre el asunto sometido a su control, ya que, contra la Resolución Metropolitana N° 156.10 de 14 de mayo de 2010 no se interpuso recurso alguno, ni hasta la fecha, esta entidad ha sido

¹ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de abril de 2000. Radicación número: 5363. Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO.

RESOLUCION METROPOLITANA N° 497.10

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA - COOTRAB CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 156.10 DE 14 DE MAYO DE 2010, POR MEDIO DE LA SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAS RUTAS 1A Y 1B Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - COOASOATLAN".

notificada de alguna providencia judicial que admita una acción contenciosa administrativa con la finalidad de lograr la declaratoria de nulidad de dicha resolución, además de encontrarse dentro del plazo legal correspondiente para desatar esta revisión administrativa.

El agravio injustificado, como causal de revocatoria directa, debe causar un daño especial que quebrante el principio de igualdad ante las cargas públicas que todo ciudadano tiene el deber jurídico de soportar en virtud de la supremacía del interés general:

El artículo 69 del CCA dispone como causal de revocatoria directa que el acto administrativo haya causado un agravio injustificado a la persona. Para entender la procedencia de esta causal, es pertinente definir el término "agravio", el cual, según el Diccionario de la Real Lengua Española significa una "ofensa o perjuicio que se hace a uno en sus derechos e intereses"².

De acuerdo con esta noción, la expresión "agravio injustificado" debe interpretarse como una carga antijurídica para cierta persona. Sobre el particular, el Consejo de Estado³ ha dicho que: *Por lo que dice relación a la tercera de las causales del artículo 69 del C.C.A., esto es, cuando con el acto se cause agravio injustificado a una persona, no reviste en realidad- como lo afirma parte de la doctrina nacional- un juicio de conveniencia, sino que se trata en realidad de una hipótesis que involucra una valoración estrictamente jurídica en tanto que exige la presencia de un perjuicio sin motivo, razón o fundamento a una persona, el cual sólo puede darse cuando medie la ilegalidad del acto, o cuando se rompe el postulado de la igualdad ante las cargas públicas, principio que, a su vez, retoma lo dispuesto por el artículo 13 Superior. (Subrayas fuera del texto).*

Es decir, que la causal de *agravio injustificado* que establece el numeral 3° del artículo 69 ibídem, señala la materialización de un daño especial por la ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas como resultado colateral de una actuación de la Administración. Ese daño sitúa al administrado en un desequilibrio ante las cargas públicas. Se trata entonces de un régimen de responsabilidad que no tiene como fundamento un error o falla atribuible a la Administración sino el ejercicio de actividades legítimas que pueden causar daño a los administrados.

² DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Real Academia Española. Vigésima Primera edición. Tomo I. Madrid. 1992.

³ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 16 de marzo de 2005. CP. Dra. Ruth Stella Correa Palacios.

RESOLUCION METROPOLITANA N° 497.10

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA - COOTRAB CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 156.10 DE 14 DE MAYO DE 2010, POR MEDIO DE LA SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAS RUTAS 1A Y 1B Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - COOASOATLAN".

En otras palabras, es un perjuicio que – desde la perspectiva del principio de igualdad frente a las cargas públicas – resulta considerablemente superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón del ejercicio de los poderes con que cuenta la administración. En este sentido, respecto de las calidades del perjuicio sufrido, el Consejo de Estado⁴ ha dicho que: *El Estado en ejercicio de su soberanía puede en veces afectar los derechos de los particulares, pero si esa afectación es igual para todos los individuos que se encuentran en las mismas condiciones no hay violación de la justicia distributiva que justifique jurídicamente la responsabilidad. Es por tanto característica de la responsabilidad del Estado que el daño sea especial, lo que ocurre según Bonnard, cuando en una categoría dada de individuos, colocados en una misma situación, el daño no afecta sino a uno o algunos de ellos, pues si todos los que se hallen en estas situaciones son o pueden ser afectados por el daño, el individuo se encuentra en presencia de una carga pública, como lo son, por ejemplo: los inconvenientes normales de vecindad que todo propietario debe soportar por el hecho de las propiedades vecinas. El daño debe ser, por tanto excepcional y anormal, porque la responsabilidad no proviene de la naturaleza del hecho que cause el daño, sino del carácter singular o excepcional del daño ocasionado.*

Esta anormalidad y especialidad del perjuicio es, precisamente, la que conlleva a un rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas. Por tanto, son legítimas las imposiciones que son ubicadas dentro de los parámetros que, de acuerdo con la jurisprudencia, aceptan el principio de igualdad ante las cargas públicas. El Estado deberá responder cuando quiera que una actividad administrativa haya ocasionado un grado de perjuicio que exceda el ámbito dentro del cual puede ser afectado a uno o algunos, que todos, se encuentren en una misma situación; es decir que sobrepase los límites de la carga pública, y por tanto, el daño afecte excepcionalmente a uno o a algunos fuera de los parámetros en que todos podrían ser afectados.

En el presente caso, se tiene que la Cooperativa de Transportadores de Barranquilla - COOTRAB aduce que la Resolución Metropolitana N° 156.10 de 14 de mayo de 2010 le produciría un detrimento patrimonial al autorizar que sus rutas deban ser operadas en concurrencia con la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla - COOASOATLAN, por tanto, para entrar a establecer si se produjo un daño especial con el ejercicio de la función administrativa, que involucre un agravio injustificado, es necesario ahondar en el acervo probatorio que allega la Cooperativa interesada y, con fundamento en él, hacer una valoración jurídica para determinar si realmente existe un daño

⁴ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 30 de septiembre de 1949. CP. Dr. Pedro Gómez Parra.

RESOLUCION METROPOLITANA N° 497.10

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA - COOTRAB CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 156.10 DE 14 DE MAYO DE 2010, POR MEDIO DE LA SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAS RUTAS 1A Y 1B Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - COOASOATLAN".

individual y concreto, anormal, antijurídico y especial para que proceda la presente revocatoria.

En el memorial de revocatoria solamente se allegan unos registros de caja única como prueba. No obstante, dicha información no es suficiente para que esta Administración pueda valorar el presunto perjuicio económico, es decir, el daño antijurídico, cierto y concreto que sufre la Cooperativa interesada.

No basta con afirmar la ocurrencia del daño sino que debe demostrarse. Sobre este asunto probatorio, el Consejo de Estado⁵ ha dicho que: *No se accederá a la reparación del daño, solicitada por el demandante como pretensión consecuente de la nulidad, ya que no fue probada plenamente dentro del plenario la presencia de daños que deban ser indemnizados patrimonialmente. Es sabido que el daño para que pueda ser indemnizado debe ser antijurídico cierto y concreto; por ello, es un imperativo que quien alegue sufrirlo, debe probarlo, ya que nuestro estatuto procesal es claro en prescribir - artículo 177 del Código de Procedimiento Civil- que "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen." En el caso ninguna prueba útil fue decretada para demostrar el daño moral ni los perjuicios materiales sufridos por la parte actora.*

En ese orden, lo primero es probar la ocurrencia o existencia del daño o perjuicio causado; con ello se debe acreditar el hecho o acto generador del perjuicio y, por último, la relación de causalidad entre uno y otro.

Lo anterior es así, porque, la actividad probatoria en la configuración del daño especial, como régimen de imputación de responsabilidad extracontractual del Estado, le corresponde al administrado. Al respecto, el Consejo de Estado⁶ tiene dicho que: *Es cierto que aún tratándose de una actuación legítima del Estado hay lugar a la reparación del daño cuando se genera una carga mayor por unas personas, con fundamento en la doctrina del daño especial o anormal que se deduce del principio de igualdad ante las cargas públicas (art.- 13 CN). En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis de la antijuridicidad del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el perjuicio moral reclamado porque no se probó su existencia.*

Para que proceda la revocatoria directa por agravio injustificado el presunto daño no puede estar rodeado de incertidumbre, sino que debe ser cierto, pues, como lo

⁵ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda- Subsección "A" Sentencia de 12 de mayo de 2005. CP: Dr. Ana Margarita Olaya Forero (E)

⁶ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 13 de abril de 2000. Exp. 11892. CP: Dr. Ricardo Hoyos Duque

RESOLUCION METROPOLITANA N° 497.10

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA - COOTRAB CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 156.10 DE 14 DE MAYO DE 2010, POR MEDIO DE LA SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAS RUTAS 1A Y 1B Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - COOASOATLAN".

tiene dicho el Consejo de Estado⁷: El daño es uno de los presupuestos o elementos que estructuran la responsabilidad del Estado, común a todos los regímenes (falla del servicio, presunción de falla, daño especial, trabajos públicos, etc), a tal punto que la ausencia de aquél imposibilita el surgimiento de ésta. Esto significa que no puede haber responsabilidad si falta el daño. Ahora bien, para que el daño sea resarcible o indemnizable la doctrina y la jurisprudencia han establecido que debe reunir las características de cierto, concreto o determinado y personal. En efecto, en la materia que se estudia la doctrina es uniforme al demandar la certeza del perjuicio. Tal es el caso de los autores Mazeaud y Tunc, quienes sobre el particular afirman: "Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se le reprocha. Pero importa poco que el perjuicio de que se queje la víctima se haya realizado ya o que deba tan sólo producirse en lo futuro. Ciertamente, cuando el perjuicio es actual, la cuestión no se plantea: su existencia no ofrece duda alguna. Pero un perjuicio futuro puede presentar muy bien los mismos caracteres de certidumbre. Con frecuencia, las consecuencias de un acto o de una situación son ineluctables; de ellas resultará necesariamente en el porvenir un perjuicio cierto. Por eso, no hay que distinguir entre el perjuicio actual y el perjuicio futuro; sino entre el perjuicio cierto y el perjuicio eventual, hipotético...". De igual manera, el tratadista Adriano de Cupis enseña sobre el particular: "El daño futuro es un daño jurídicamente relevante en cuanto revista los caracteres de certidumbre, por lo que puede parificarse al daño presente en tanto en cuanto pueda aparecer como un daño cierto, ya que la simple posibilidad o eventualidad, no bastan a la hora de exigir su responsabilidad. Con la expresión cierto se significa tanto el interés a que afecta como que lo produce, y que por afectarlo motiva el nacimiento de la responsabilidad". En el mismo sentido el profesor Jorge Peirano Facio: "De acuerdo a la enseñanza constante de la doctrina el primer carácter que debe presentar el perjuicio para configurarse como relevante a los efectos de responsabilidad extracontractual es el de ser cierto. "En un segundo sentido se habla de perjuicio incierto aludiendo a los daños cuya existencia no está del todo establecida, pudiéndose plantear dudas acerca de su realidad... En el sentido que ahora le atribuimos consideramos, pues, perjuicio aquél que es real y efectivo, y no meramente hipotético o eventual. El criterio esencial para determinar en qué casos un perjuicio es cierto, resulta de apreciar que de no mediar su producción la condición de la víctima del evento dañoso sería mejor de lo que es a consecuencia del mismo. "Próximo al daño futuro, pero discernible de él en la mayoría de los casos, se encuentra el daño eventual. La diferencia fundamental entre estos dos tipos de daño se caracteriza suficientemente cuando se recuerda que el daño futuro no es sino una variedad del daño cierto, en tanto que el concepto de daño eventual se opone, precisamente y en forma radical, al concepto de certeza: daño eventual equivale, al daño que no es cierto; o sea, el daño fundado en suposiciones o conjeturas. (Las subrayas fuera del texto).

En este caso, la falta de material probatorio que demuestre el daño futuro alegado por el interesado, convierte la figura en un daño eventual e hipotético, lo que impide su configuración.

⁷ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 7 de mayo de 1998. CP. Dr. Ricardo Hoyos Ospina. Carrera 51B No. 79 - 285

RESOLUCION METROPOLITANA N° 497.10

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA - COOTRAB CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 156.10 DE 14 DE MAYO DE 2010, POR MEDIO DE LA SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAS RUTAS 1A Y 1B Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - COOASOATLAN".

No obstante, en gracia de discusión, se dirá que el presunto daño alegado no es *anormal*, pues, no excedió los niveles comunes de normal tolerancia que los operadores del servicio público de transporte deben soportar con ocasión de la facultad oficiosa de la administración de reestructurar sus rutas de despacho atendiendo el interés general que implica la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo. Además, porque el interesado puede seguir explotando su actividad económica en el recorrido autorizado, pues, al entrar en operación el sistema de transporte masivo TRANSMETRO, constituido por rutas alimentadoras, pre-troncales y troncales, se integrará convenientemente con el sistema complementario colectivo y con los servicios intermunicipales, para lo cual, el sistema de transporte colectivo, denominado subsistema complementario, utilizará toda la infraestructura vial de la ciudad, excepto los corredores troncales y pre-troncales, los cuales son de uso exclusivo para el masivo, lo que permite una amplia cobertura espacial en la ciudad.

En el mismo sentido, el presunto daño no sería *especial*, ya que, los perjuicios presuntamente sufridos por la empresa se encuentran dentro de las *cargas* mínimas que los operadores del servicio de transporte público colectivo metropolitano tienen que soportar por la implementación del Sistema Integral de Transporte Masivo, pues, la prevalencia y conveniencia del transporte masivo predomina frente al intereses particulares de la Cooperativa, tal como lo dispone el artículo 5 de la Ley 336 de 1996⁸.

Con relación a la *especialidad* del daño, cabe anotar que ella implica una contundencia del perjuicio frente a las otras *cargas* que los demás administrados tuvieron que soportar por la misma actividad administrativa, situación que no se presenta en este caso, como quiera que también a otros operadores del servicio público de transporte colectivo metropolitano se les están reestructurando o revocando los permisos de operación de sus rutas en función del interés general sobre el particular por la implementación del sistema integrado de transporte masivo de Barranquilla y su Área Metropolitana.

Por último, tampoco existe un presunto daño antijurídico, pues, las nuevas condiciones que se estableció para la operación del servicio público de transporte colectivo por parte de la empresa interesada, obedecen a las razones técnicas

⁸ Este artículo dispone que: "El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la predominación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo."

RESOLUCION METROPOLITANA N° 497.10

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA - COOTRAB CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 156.10 DE 14 DE MAYO DE 2010, POR MEDIO DE LA SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAS RUTAS 1A Y 1B Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - COOASOATLAN".

expresadas en el estudio denominado: *"Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para mejorar las condiciones de operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana"* realizado por la Universidad del Norte.

Por lo demás, la justificación de esta reestructuración responde a que el uso de los medios de transporte masivo es un principio rector que guía el acceso al transporte público en condiciones de calidad y seguridad de los usuarios, por ello, el sistema tradicional colectivo debe adaptarse a las nuevas condiciones del transporte que exige la prestación de un servicio más eficiente a través de una combinación organizada de infraestructura y equipos, y que cubra un alto volumen de pasajeros y de respuesta a un porcentaje significativo de necesidades de movilización⁹.

No se debe olvidar que el problema de movilidad en el Área Metropolitana de Barranquilla se hacía evidente por la falta de un esquema de planificación estratégica, lo cual ha desencadenado una serie de efectos que vuelven crítica la situación actual. En el tema de transporte público, cabe mencionar el exceso de rutas, la cantidad y calidad de vehículos que prestan este servicio con la consecuente afectación medioambiental, la ausencia de cultura ciudadana, el aumento descontrolado del transporte informal, el incremento en el transporte privado, la poca disponibilidad de recursos para inversión, inseguridad en el transporte público y una baja percepción de la calidad de los servicios de transporte público por parte del usuario e insuficiente coordinación entre las instituciones, entre otras causas.

En este sentido, el principio de uso de los medios de transporte masivo pretende dar cumplimiento al postulado de calidad, oportunidad y seguridad del servicio que consagra el artículo 3 de la Ley 105 de 1993. Por esta razón, el sistema de transporte masivo se ha venido desarrollando en el país para mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de menores tiempos de desplazamientos por vías exclusivas, menos gastos en pasajes de transporte por la integración del sistema, el crecimiento de las ciudades y el uso racional de suelo y para el mejoramiento de la eficiencia de la infraestructura vial; además de la protección al medio ambiente.

⁹ Ver artículo 3° del Decreto 3109 de 1997.

RESOLUCION METROPOLITANA N° 497.10

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA - COOTRAB CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 156.10 DE 14 DE MAYO DE 2010, POR MEDIO DE LA SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAS RUTAS 1A Y 1B Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - COOASOATLAN".

En conclusión, el cargo imputado por la Cooperativa interesada no está llamado a prosperar toda vez que no prueba el daño alegado, y en caso de que existiere, no se presenta como anormal, especial ni antijurídico por las razones aducidas, por tanto, no puede revocarse el acto, pues no existe título de imputación jurídica de responsabilidad por ruptura de la igualdad ante las cargas públicas que todo ciudadano tiene el deber jurídico de soportar en virtud de la supremacía del interés general.

3.- La reestructuración oficiosa de las rutas operadas por COOTRAB corresponden al ejercicio de una facultad legal:

El Área Metropolitana de Barranquilla, como autoridad de transporte dentro del territorio de su jurisdicción¹⁰, le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de la prestación de este servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, tal como lo dispone el artículo 11 del Decreto 170 de 2001.

Bajo este entendido¹¹, le concierne al Área Metropolitana de Barranquilla el diseño y ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de los medios de transporte masivo, tal como lo ordena el literal c) numeral 1° del artículo 3° de la Ley 105 de 1993.

En igual sentido, el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, dispone que la autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará en un estudio técnico.

En ejercicio de esas facultades legales, el Área Metropolitana de Barranquilla expidió la Resolución N° 051.10 de 23 de febrero de 2010, por medio del cual se establecen criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, en donde se dispuso que:

¹⁰ Artículo 10 del Decreto 170 de 2001.

¹¹ El artículo 8° de la Ley 336 de 1996, dispone: "Bajo la suprema Dirección y Tutela Administrativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el Sector y el Sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción y ejercerán sus funciones con base en los criterios de colaboración y armonía propios de su pertenencia al orden estatal. Así mismo el Ministerio de Transporte reglamentará todo lo pertinente al transporte turístico contemplado en la Ley 900 de 1996".

RESOLUCION METROPOLITANA N° 497.10

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA - COOTRAB CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 156.10 DE 14 DE MAYO DE 2010, POR MEDIO DE LA SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAS RUTAS 1A Y 1B Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - COOASOATLAN".

...Artículo 10. Reorganización del Servicio. La autoridad de transporte competente deberá oficiosamente, sustentado en los respectivos estudios técnicos, reestructurar el servicio, respetando los criterios de equidad y proporcionalidad de las empresas en el mercado. La reorganización del servicio implica: suprimir, modificar, recortar, fusionar, empalmar o prolongar las actuales rutas, sin que para ello existan limitaciones de longitud, recorrido y/o nivel de servicio. Así mismo, modificar las frecuencias, horarios y clase, capacidad transportadora y número de vehículos. (Las negrillas fuera del texto).

Para materializar estos cometidos, el Área Metropolitana de Barranquilla contrató los servicios de la Universidad del Norte para que realizara un estudio técnico que recopilara la información necesaria para la planificación del transporte público para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo - TRANSMETRO.

Que con fundamento en el estudio denominado "*Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que Permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para Mejorar las Condiciones de Operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana*" se tomaron todas las medidas conducentes a mejorar la prestación del servicio de transporte para la implementación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro.

Que en el caso de las rutas 1A y 1B de la Cooperativa de Transportadores de Barranquilla - COOTRAB, el estudio técnico detectó que para satisfacer las necesidades de los usuarios en condiciones normales de demanda se debía implementar una capacidad transportadora de 86 vehículos, pero como la Cooperativa solo cuenta con una capacidad de 55 vehículos y al existir las recomendaciones impartidas en los documentos conpes y las resoluciones expedidas por la autoridad donde se debe ajustar las capacidades transportadoras a la empresas y no incrementar, entonces, el estudio arrojó que las rutas fueran servidas de manera conjunta con la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla - COOASOATLAN y que esta proporcionara los 31 vehículos faltantes para cubrir la capacidad máxima.

Las anteriores consideraciones técnicas se colocaron en conocimiento de la Cooperativa de Transportadores de Barranquilla - COOTRAB mediante el informe técnico STT-SDM-018 de 10 de marzo de 2010.

Luego de ello, el Área Metropolitana de Barranquilla expidió la Resolución N° 156.10 de 14 de mayo de 2010, con el fin de reestructurar las rutas de la

RESOLUCION METROPOLITANA N° 497, 10

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA - COOTRAB CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 156.10 DE 14 DE MAYO DE 2010, POR MEDIO DE LA SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAS RUTAS 1A Y 1B Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - COOASOATLAN".

Cooperativa de Transportadores de Barranquilla - COOTRAB y autorizar su operación concurrente con la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla - COOASOATLAN, tal como lo recomendó el estudio técnico.

Que la decisión administrativa adoptada en la Resolución Metropolitana N° 156-10 de 14 de mayo de 2010 no es arbitraria ni corresponde al capricho de esta entidad, sino que, responde a las conclusiones del estudio técnico que la Universidad del Norte realizó como requisito previo para la expedición del acto impugnado, el cual, es un documento que tiene como objetivo contribuir a la formulación de propuestas para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, reorganizando las rutas del transporte público colectivo, de tal manera, que se logre su complementariedad con los ejes actuales y futuros del transporte masivo.

Que hay que dejar claro que la decisión adoptada en la resolución que se impugna no aumenta la capacidad transportadora de la Cooperativa de Transportadores de Barranquilla - COOTRAB, la cual, se mantiene en sus mismos 55 vehículos, sino que, para acoger las recomendaciones del estudio técnico se hizo necesario que otra empresa proporcionara la capacidad adicional que hacía falta, sin que ésta tampoco aumentara en el número de vehículos. Es decir, que existe una complementariedad de capacidades transportadoras para la consecución de un fin general que beneficia a la comunidad.

De igual manera, hay que precisar que los condicionamientos sobre la operación de las rutas 1A y 1B junto con la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla - COOASOATLAN, realizados por la Cooperativa interesada mediante memorial de 12 de mayo de 2010, no son vinculantes para el Área Metropolitana de Barranquilla, quien en ejercicio de su función administrativa tiene la potestad de imponer sus decisiones consultando el interés general y el bienestar común.

Que si bien es cierto que el artículo 9 de la Resolución N° 051.10 de 23 de febrero de 2010, dispone que el estudio técnico realizado por la Universidad del Norte debe ser socializado con las empresas de transporte público colectivo metropolitano, no por ello puede entenderse que las decisiones de la administración en materia de transporte deban ser concertadas con los prestadores del servicio, pues, la administración - en ejercicio de la facultad

RESOLUCION METROPOLITANA N° 497.10

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA - COOTRAB CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 156.10 DE 14 DE MAYO DE 2010, POR MEDIO DE LA SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAS RUTAS 1A Y 1B Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - COOASOATLAN".

conferida por el artículo 34 del Decreto 170 de 2001 – tiene la autoridad de reestructurar oficiosamente las rutas conforme a los estudios técnicos que para tal efecto deben realizarse.

Que la oportunidad de socializar el estudio técnico propicia la participación de los actores del servicio público de transporte colectivo metropolitano, pero ello no es óbice para que la Cooperativa interesada condicione el cumplimiento de la decisión del Área Metropolitana de Barranquilla a sus propios intereses particulares, ni mucho menos tales exigencias obligan a esta entidad a subordinar su poder exorbitante a las requisitos individuales de cada empresa de transporte.

Por tanto, no son de recibo los argumentos de falsa motivación que el interesado expone en su memorial de revocatoria directa, pues, como viene dicho hasta ahora, la aptitud de esta entidad no ha sido incongruente ni mucho menos contradictoria a lo dispuesto en el artículo 11 de la Resolución N° 051.10 de 23 de febrero de 2010, que al tenor literal dispone: *La reestructuración o traslado de rutas no podrá implicar en ningún caso el aumento de la capacidad transportadora de las empresas autorizadas a prestarlas, como tampoco incrementará la capacidad transportadora global del servicio público de transporte colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana garantizando que la demanda será suficiente y debidamente atendida y que la calidad del servicio no se verá desmejorada. (Las negrillas fuera del texto).*

En conclusión, este cargo tampoco está llamado a prosperar por ser ineficaz para desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución Metropolitana N° 156.10 de 14 de mayo de 2010.

DECISIÓN

En mérito de las anteriores consideraciones, el Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR la solicitud de revocatoria directa presentada por el representante legal de la Cooperativa de Transportadores de Barranquilla – COOTRAB en contra de la Resolución Metropolitana N° 156.10 de 14 de mayo de 2010, por medio de la cual el Área Metropolitana de Barranquilla reestructura el servicio de transporte colectivo de las rutas 1A y 1B y se autoriza la prestación del

RESOLUCION METROPOLITANA N° 497, 10

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA - COOTRAB CONTRA LA RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 156.10 DE 14 DE MAYO DE 2010, POR MEDIO DE LA SE REESTRUCTURA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAS RUTAS 1A Y 1B Y SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES MULTIACTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - COOASOATLAN".

servicio con la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla - COOASOATLAN.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar personalmente al representante legal de la Cooperativa de Transportadores de Barranquilla - COOTRAB, del contenido de la presente resolución en los términos y condiciones que establece el artículo 44 y siguiente del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO.- Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Dado en Barranquilla a los,

27 OCT. 2010

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE



**RICARDO RESTREPO ROCA
DIRECTOR**

Revisó y aprobó:

FRANCO FIORENTINO POSTERARO - Secretario General

PAOLA MARTINEZ SANCHEZ - Subdirectora de Transporte

Proyectó:

LUIS HERNANDO SILVA - Asesor Externo